

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3166/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์  
นายสุชาติ เล็กวัฒนะ ที่ 1 กับพวก

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ.2477 มาตรา 4

ลูกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพใช้ทำการระเบิดไม่ได้ เพราะชนวนถูกทำลายมาก่อน และวัตถุระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในตัวลูกระเบิดถูกสำรวจออกหมด จึงไม่เป็นวัตถุระเบิด และย่อมไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนด้วย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๗๐ มาตรา ๔, ๖, ๗, ๕๕, ๗๒, ๗๘ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒, ๕๑ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เห็นว่าลูกระเบิดของกลางเรือนชนวนถูกทำลายไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ขว้างให้เกิดระเบิดได้ จึงมิใช่เป็นวัตถุระเบิดตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๔, ๖, ๗, ๗๒ ที่แก้ไขแล้ว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่าลูกระเบิดของกลางชนวนถูกทำลายมาก่อนและวัตถุระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในตัวลูกระเบิดสำรองออกหมดแล้ว ไม่สามารถใช้เป็นลูกระเบิดได้ แม้สภาพภายนอกยังสมบูรณ์ แต่เมื่อใช้ทำการระเบิดไม่ได้ก็ไม่นับเป็นวัตถุระเบิด ที่โจทก์ฎีกาว่าสภาพภายนอกของลูกระเบิดของกลางยังสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่สามารถจะบรรจุวัตถุระเบิดเข้าไปได้อีกใหม่ นำไปใช้ได้เช่นระเบิดทั่ว ๆ ไป และลูกระเบิดตามสภาพเป็นเครื่องกระสุนปืนตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ ที่แก้ไขแล้วนั้น เห็นว่าโจทก์มิได้นำสืบให้เห็น หรือมีพฤติการณ์แวดล้อมว่าจำเลยจะใช้ลูกระเบิดของกลางทำเป็นวัตถุระเบิดอีก โดยการใส่ชนวนใหม่ และบรรจุวัตถุระเบิดเข้าไปภายในเพื่อจะให้เกิดระเบิดแล้วมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ ทรัพย์สิน ได้แก่ประการใด ดังนั้น เมื่อลูกระเบิดของกลางไม่เป็นวัตถุระเบิดเสียแล้ว ย่อมไม่เป็นเครื่องกระสุนปืนด้วย การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไว้ จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

## พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายปัญญา โต๊ะทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุวรรณ ปัญญาภาส

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ